



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/58/2022
מס' בקשה: 8/185/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

מזוז נסים, ת.ז. XXXXXX

תובע

באמצעות ב"כ: עו"ד רפאלי רפי
הערבה 2, קרית מוצקין
טל': 050-9000145
פקס: 04-6345154
דוא"ל: rafirr2405@gmail.com
טל': 046345154

נגד

זנו אליהו, ת.ז. XXXXXX

1

נתבעים

זנו מירב, ת.ז. XXXXXX

2

באמצעות ב"כ עו"ד עידן קורנברג
משד' פל-ים 5, חיפה

פסק דין

1. עניינה של התביעה בשאלה האם יש להורות לנתבעים לפרק קונסטרוקציה ממתכת וגגון שבנו מעל החנייה הצמודה להם, לפרק אבנים משתלבות שהתקינו ברכוש המשותף ולהשיב מערכת ההשקיה שהייתה קיימת במקום לקדמותה.

2. הבית מושא ההליך מורכב משני מבנים אשר בכל אחד מהם ארבע דירות, נמצא ברחוב חב"ד 19, קריית שמואל, חיפה, ומזוהה כחלקה 20 בגוש 12694 (להלן: "הבית/הבית המשותף"). התובע הוא בעלים של דירה בבית והנתבעים בעלים של דירה אחרת באותו הבית.

טענות התביעה בתמצית-

3. כחמש שנים עובר להגשת התביעה בנה הנתבע מבנה קונסטרוקציה ממתכת עם קירוי "סנטף" בשטח של כ-15 מ"ר מעל החנייה הצמודה לדירתו, תוך גלישה לרכוש המשותף. לצורך כך עקר הנתבע שיחים וצמחי נוי שצמחו במדרכה הסמוכה לחנייה הצמודה לו, וכן פירק את צנרת ההשקיה שהייתה במקום והתקין אבנים משתלבות תחתם. עבודות אלו נעשו ללא קבלת היתר בנייה או הסכמות של יתר בעלי הדירות בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/58/2022
מס' בקשה: 8/185/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. בימי החורף מי הגשמים נופלים על הגגון שהתקינו הנתבעים וניתזים לתוך מרפסת דירת התובע הסמוכה לגגון. בנוסף, מחלונות דירת התובע ניבט הגגון מה שמהווה פגיעה בנוף הניבט מחלונות דירת התובע. הגגון מכער את מראה הבית ומהווה מפגע אסתטי.

5. אמנם התובע התקין אף הוא גגון מעל החנייה הצמודה לו, אך מדובר בגגון אסתטי שאינו חורג מקווי הבניין ואינו פוגע במראה הבית, הראייה שאף לא אחד מבעלי הדירות בבית הלין אי פעם על אותו גגון.

טענות ההגנה בתמצית-

6. מדובר בתביעה קנטרנית וחסרת תום לב שכן התובע דורש מהנתבעים להסיר את הגגון שהתקינו מעל החנייה הצמודה להם שעה שהוא בעצמו התקין גגון דומה מעל החנייה הצמודה לו.

7. הגגון נבנה כחמש שנים טרם הגשת התביעה, ועל כן מדובר בשיהוי ניכר אשר מצדיק דחייתה של התביעה כבר מטעם זה.

8. העובדה שיתר בעלי הדירות בבית לא הצטרפו כתובעים להליך מעידה על כך שמדובר בזוטי דברים, ובגגון שאינו פוגע ברכוש המשותף.

9. החלטות הועדה המקומית וועדת הערר מוכיחות כי מדובר בתביעה קנטרנית שנובעת ממניעים אישיים פסולים של התובע.

10. הנתבע הינו נכה צה"ל לצמיתות מזה כ- 30 שנה וסובל מבעיות רפואיות רבות המקשות על תפקודו היום יומי והוא מעוניין לחיות בשלום עם יתר בעלי הדירות בבית. הגגון נועד להקל על הנתבע ולחסוך ממנו כאב וסבל שנגרמים לו בשל נכותו.

ההליכים בתיק-

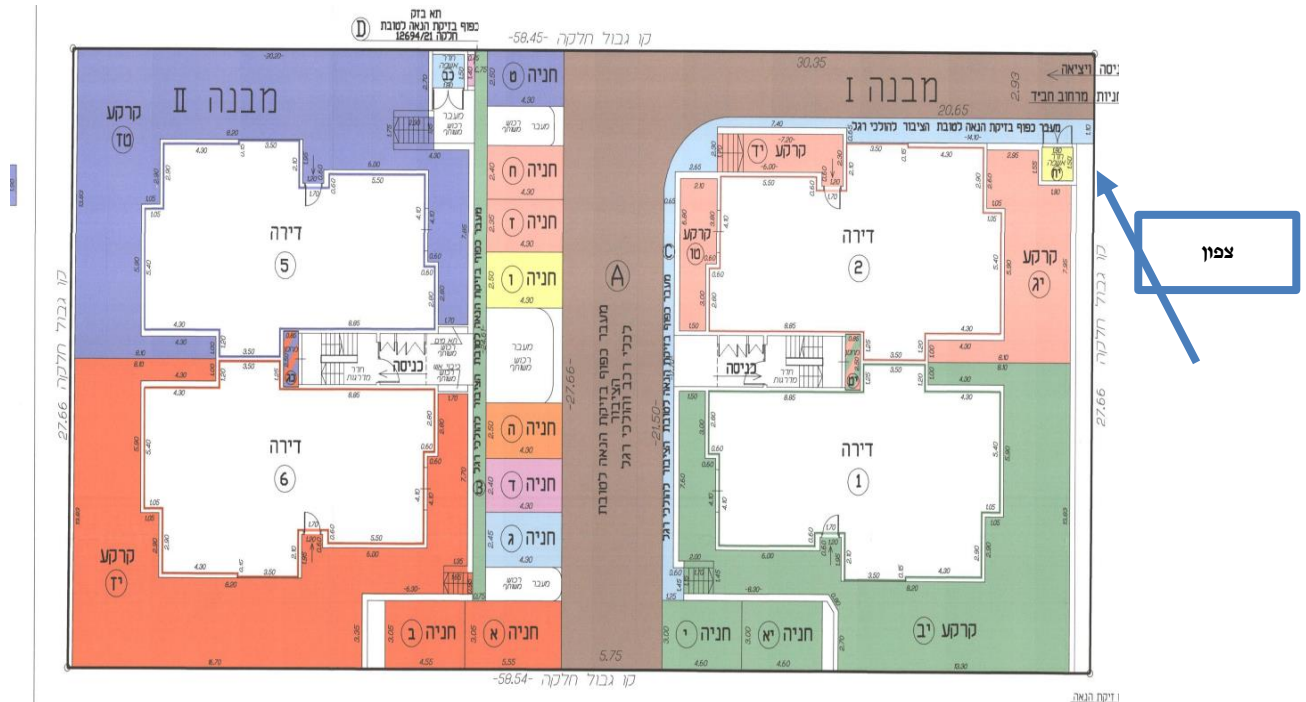
11. ביום 30.11.2022 התקיים ביקור במקום בנוכחות הצדדים וב"כ על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. טרם שיפורטו ממצאי הביקור במקום, אביא להלן קטע מתשריט רישום הבית המשותף המדגים את חניות הצדדים להליך ואת הקירווי מושא ההליך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/58/2022
מס' בקשה: 8/185/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



12. להלן ממצאי הביקור במקום :

- א. החנייה צמודה לדירת הנתבעים היא חנייה ה' המסומנת בכתום, ולדירת התובע צמודות חניות א' וב' המסומנות באדום.
- ב. הנתבעים התקינו קונסטרוקציית מתכת מעל חנייה ה' הצמודה להם באופן שרגלי הקונסטרוקציה ניצבים בשטח המשותף המסומן בצבע לבן מצפון לחנייה. על גבי הקונסטרוקציה הותקן גגון בשיפוע מחומר פלסטי. גגון זה מגיע עד לגדר התוחמת את החצר הצמודה לתובע מכיוון מזרח, ובגובהו קרוב לגובה חלון דירת התובע.
- ג. בביקור במרפסת דירת התובע התרשמתי כי בשל הקרבה של הגגון אליה ככל הנראה ניתזים מי גשמים מהגגון אל פנים מרפסת דירת התובע כנטען.
- ד. בביקור בתוך דירת התובע התרשמתי כי מתוך מטבח דירתו נראה הגגון בבירור והוא מסתיר את כל הנוף הנשקף מחלון המטבח.
- ה. הגגון חריג בנוף הבית המשותף שכן לא הותקנו גגונים דומים מעל שורת החניות האחרות שנמצאות במתחם. אמנם התובע התקין אף הוא גגון מעל חנייה ב' הצמודה לו, וככל הנראה הותקן גגון גם מעל חנייה י"א אך הללו אינם בולטים ואינם פוגעים במראה הבית, שכן הם הותקנו באופן אופקי בקו אפס עם הגדרות המקיפים את אותן חניות, ולא נראה כי הם מהווים הפרעה למאן דהוא.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/58/2022
מס' בקשה: 8/185/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ו. מתחת לרגלי הקונסטרוקציה שהתקינו הנתבעים קיימות אבנים משתלבות, ונטען כי קודם לכן הייתה קיימת שם צמחייה. לא הייתה קיימת עדות לכך במקום.

13. ביום 4.12.2022 התקיים דיון הוכחות במהלכו העידו התובע והנתבע, והצדדים סיכמו טענותיהם בע"פ. כל שנותר לי הוא להכריע בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה-

14. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ולהורות לנתבעים, יחד ולחוד, להסיר את הקונסטרוקציה והגגון שהתקינו מעל החנייה הצמודה להם, הכל כפי שיפורט להלן:

שיהוי-

15. בדין לא טענו הנתבעים להתיישנות, שכן הלכה פסוקה היא שתביעה לסילוק יד בגין הסגת גבול במקרקעין, הינה עוולה מתמשכת, במובן זה שעילת התביעה מתחדשת מיום ליום, אינה מתיישנת, ראו ע"א 831/80 זמיר נ' כימיקליים ופוספטים בע"מ, פ"ד לז(3) 122 (1983).

16. לעניין השיהוי הנטען, ההלכה הפסוקה קבעה כי התנאים לקבלת טענת שיהוי הם מחמירים ונסיבות החלתה נדירות. פסק הדין המנחה בעניין הוא ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד נז(5) 433, 445-448 שם נקבע:

לצורך טענת השיהוי נדרש להוכיח כי בנסיבות המקרה "זנח התובע את זכות התביעה העומדת לו, או שבמשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה." בהתאם "סילוק תביעה בטענת שיהוי ייתכן, דרך כלל, מקום שחוסר תום לבו של התובע או מצג ממשי של ויתור או מחילה מצדו על זכותו הם שהניעו את הנתבע למעשה או למחדל אשר הביאו שינוי במצבו לרעה".

17. סעיף 27 סיפא לחוק ההתיישנות קובע כי חוק ההתיישנות אינו בא לפגוע בכל סמכות לפי כל דין, "לדחות תובענה או לסרב למתן סעד מחמת שיהוי". תנאי לפגיעה בזכותו של תובע בגין שיהוי, הוא שהנתבעים סבלו מנזק בשל השיהוי, זאת ללא הסבר המניח את הדעת לסיבת השיהוי בהגשת התביעה.

18. בע"א 5110/05 מדינת ישראל מנהל מקרקעי ישראל נ' שטיינברג (נבו, 18.1.2007) סקר כב' השי' רובינשטיין את התנאים שנדרשים להתקיימותו של שיהוי המצדיק דחייתה של תובענה, בראי הפסיקה, וכך נקבע בפסה"ד:

"... לימים נקבע בסעיף 27 לחוק ההתיישנות תשי"ח-1958 כי אין החוק בא לפגוע, בכל סמכות, לפי כל דין, לדחות תובענה או לסרב סעד מחמת שיהוי"; ... בע"א 4682/92 עזבון המנוח סלים עזרא שעה נ' בית טלטש בע"מ, פ"ד נד(5) 252 ראה השופט קדמי את השיהוי כעילה לדחיית תובענה, אם נתבטא בו ויתור על הזכות מצד התובע, ומצב הנתבע הורע (עמ' 14).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/58/2022
מס' בקשה: 8/185/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

281); ראו גם דברי השופט - כתארו אז - מצא בעמ' 282-283, והשופט דורנר (בדעת מיעוט) בעמ' 286-287. בע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ החיים נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים, פ"ד נז(5) 433 סקרה השופטת פרוקצ'יה בהרחבה את נושא השיהוי בדין האזרחי (עמ' 445-449); כדבריה (עמ' 446) "לצורך טענת שיהוי נדרש להוכיח כי בנסיבות המקרה זנח התובע את זכות התביעה העומדת לו, או שבמשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה. היו שהוסיפו תנאי חלופי שלישי שעניינו שיהוי שנגרם עקב חוסר תום-לבו של התובע... הנטל להוכיח את התנאים הנדרשים לקיום שיהוי מוטל על הטוען לכך, קרי הנתבע". ועוד נאמר: "התנאי בדבר שינוי מצב לרעה של הנתבע אחוז ושלוב בדרישה כי שינוי כאמור ינבע מהתנהגותו הבלתי ראויה של התובע... "ולהלן (עמ' 447) "... וכך, אם נמנע תובע לתובע את זכויותיו במשך זמן ניכר בנסיבות שניתן להבין בהן מכך כי שוב לא יעמוד על זכויותיו, והנתבע הסתמך על כך ושינה את מצבו לרעה, עשויה לעמוד לנתבע טענת שיהוי...". עוד נאמר (עמ' 447-448) כי לבית המשפט שיקול דעת בנושא זה, שהוא אמצעי המופעל אך בנסיבות חריגות, תוך הפעלת שיקולים מורכבים, והשימוש בו "עשוי להיות מוצדק בנסיבות שבהן הדבר מתחייב מטעמים של צדק והגינות כלפי הנתבע, שיקולים שבאינטרס הציבור ודאגה לקיום הליך שיפוטי תקין. לפיכך תביעה לא תיחסם בשל טענת שיהוי כאמור, אלא מקום שהתנאים המוקדמים לכך נתמלאו, ומקום ששיקול הדעת השיפוטי מוביל לכך מטעמים של מאזן הצדק בין הצדדים והשגת תכליות שבאינטרס ציבורי" (עמ' 448)...

(4) לדידי יש חשיבות גם לגורם כגון אורך השיהוי (בדרך כלל המדובר בשיהוי בתוך תקופת ההתיישנות, ושיהוי של ארבעים ויותר שנים כבענייננו בהיעדר הוראת התיישנות הוא כמובן נדיר); ואף לגורם כמו מיהות הצדדים; לא בכל מקרה הרי הרשות הציבורית כהרי אדם פרטי, והדבר תלוי נסיבות; "...".

19. אשר לשיקול הדעת המסור לבית המשפט, נקבע כי ככל שמדובר בתביעה של זכות בעלת משקל רב יותר, כדוגמת תביעה למימוש זכות קניין, כך יירתע בית המשפט מחסימתה בטענת שהוי, אף אם התקיימו התנאים דלעיל, ראו גם ע"א 9839/17 הביטאט בע"מ נ' CAFOM, פסקאות 32-35 (פורסם בנבו, 17.12.2018).

20. לא מצאתי כי הגשת תביעה בעיתוי של ארבע וחצי שנים לאחר הקמת הקירו מהווה שיהוי שעה שלא הוכחשה ולא הופרכה טענת התובע בעדותו כי במשך כל אותה תקופה ניסה בדרכי שלום להביא להסרת קירו, כאשר הדבר לא עלה בידיו פנה למוסדות התכנון ואף הגיש ערר על החלטתם, ורק משכלו כל הקיצין הגיש תביעה זו. לתיק הוגשה פנייה לעיריית חיפה כבר משנת 2020, ומעדות התובע שהייתה אמינה שוכנעתי כי קדמו לכך גם פניות רבות של התובע לנתבעים, ומשכך לא מצאתי לקבל את הטענה בדבר שיהוי.

התקנת הגגון-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/58/2022
מס' בקשה: 8/185/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. סעיף 2(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מורה כדלהלן:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה". (הדגשה שלי י"ל).

22. סעיף 2(ב) לחוק המקרקעין מורה כדלהלן:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת" (הדגשה שלי י"ל).

23. הנה כי כן, נהיר כי הנתבעים לא היו רשאים לבצע שינויים ברכוש המשותף ללא שקיבלו תחילה את הסכמת האסיפה הכללית, ולא היו רשאים לעשות שינויים בדירתם או בחלקים הצמודים לה ככל שהללו פוגעים בדירות אחרות או ברכוש המשותף ללא שקיבלו תחילה את הסכמת בעל הדירה האחרת, לדידנו, התובע.

24. לאור האמור, בהמלצתי, פעלו הנתבעים לכינוס אסיפה כללית אשר על סדר יומה יעמוד נושא אישור הגגון, ואכן ביום 18.7.2022 כונסה אסיפה לצורך כך. באותה אסיפה נכחו ארבעה בעלי דירות ובעל דירה נוסף, ה"ה שרפי, ייפה כוחו של התובע להצביע באסיפה בשמו. בסיום האסיפה הצביעו שלושה בעלי דירות בעד הסרת הגגון והשבת המצב לקדמותו כנגד שני בעלי דירות שאישרו את הותרת הגגון.

25. כבר מטעם זה שרוב בעלי הדירות באסיפה הכללית החליטו על הסרת הגגון יש להורות להסרתו ועל השבת המצב לקדמותו.

26. למעלה מהדרוש, אציין כי בביקור במקום שערכתי התרשמתי כי הגגון חריג בנוף הבית ופוגע במראה הבית. הגגון שהתקין התובע הוא היחיד שהותקן מעל החניות המצויות בשורה אחת בקדמת המבנים. הגגונים שהתקינו התובע ובעל דירה נוספת בבית נטמעים ונבלעים בין הגדרות העוטפות את חניותיהם וכמעט שאינם נראים.

27. זאת ועוד, לא הונחה בפניי תביעה שכנגד בעניין הגגון שהתקין התובע וגם מטעם זה אינני נדרשת לגגון שבנה התובע.

28. מהביקור שקיימתי במקום התרשמתי גם כי גובה הגגון שהותקן אינו סביר והוא נשקף מחלון דירת התובע באופן בלתי סביר שפוגע בנוף הניבט ממנה, וגם מטעם זה יש להורות על הסרתו, כאמור בסעיף 2(א) לחוק המקרקעין בשל התנגדות התובע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/58/2022
מס' בקשה: 8/185/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האם מדובר במתקן לאדם עם מוגבלות-

29. בסעיף 59 לחוק המקרקעין נקבע בעניין התקנת מתקנים לאדם עם מוגבלות כדלהלן:

"(א) 'אדם עם מוגבלות' – כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998;

"מרפא בעיסוק", "פיזיותרפיסט" – כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008;

"הנציבות" – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, כמשמעותה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998;

"רופא" – רופא מורשה לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז-1976.

(ב) בעל דירה שהוא, שכן משפחתו המתגורר עמו, או שאדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות, רשאי, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד), לבצע התאמה ברכוש המשותף כמפורט בחלקים א' עד ג' לתוספת השניה (להלן- התאמה), ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) היה ביצוע ההתאמה עבודה או שימוש הטעונים היתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 – בעל הדירה קיבל היתר לפי החוק האמור ומילא אחר תנאי ההיתר;

(2) רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק אישר בחתימתו במסמך הערוך לפי הטופס שבחלק ד' לתוספת השניה, כי ביצוע התאמה, כפי שפירט דרוש לאדם עם המוגבלות, בשל מוגבלותו, לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה;

(3) ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, וההתאמה תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית;

(4) ביצוע ההתאמה ייעשה על חשבון בעל הדירה;

(5) בעל הדירה או מי מטעמו, מסר, לא יאוחר מארבעים ימים לפני מועד ביצוע ההתאמה, הודעה מפורטת בכתב לנציגות הבית המשותף אודות הכוונה לבצע את ההתאמה ומהותה; באין נציגות לבית, תומצא הודעה כאמור לכל דירה בבית המשותף.

(ג) (1) ביצוע ההתאמה מבין ההתאמות המנויות בחלק א' שבתוספת השניה אינו טעון הסכמת בעלי הדירות האחרים בבית המשותף;

(2) ביצוע התאמה מבין ההתאמות המנויות בחלק ב' שבתוספת השניה טעון הסמכת רוב בעלי הדירות בבית המשותף;



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/58/2022
מס' בקשה: 8/185/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(3) ביצוע התאמה מבין ההתאמות המנויות בחלק ג' שבתוספת השניה טעון הסכמת בעלי הדירות שבבעלותם שישים אחוזים מן הדירות בבית המשותף.

(ד) מצא המפקח כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים לביצוע התאמה או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, והחליט להרשות את ביצוע ההתאמה, תבוא החלטתו במקום הסכמתו של בעל אותה דירה לענין סעיף קטן (ג)(2) ו-(3).

(ה) נציגות הבית המשותף, וכן בעל דירה הרואה עצמו נפגע מביצוע התאמה, רשאים לפנות בתביעה למפקח תוך 30 ימים מן היום שבו נתקבלה ההודעה האמורה בסעיף קטן (ב)(5); אין בהגשת התביעה כדי למנוע את ביצוע ההתאמה, אלא אם כן הורה למפקח אחרת; המפקח רשאי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד להגשת תביעה לפי סעיף קטן זה.

(ו) בעל דירה שביצע התאמה, יישא בכל ההוצאות השוטפות הדרושות לאחזקתו התקינה של תוצר ההתאמה; ואולם אם תוצר ההתאמה מיועד לשמש את כל בעלי הדירות או את מרביתם, יישאו כל בעלי הדירות בהוצאות האמורות."

30. אמנם הנתבע טען כי בשל נכותו נדרש לו הקירוי, אך לא מצאתי לקבל טענה זו כפי שיובהר להלן: ראשית, הנתבע אמנם טען בכתב הגנתו כי הוא נכה צה"ל וסובל מבעיות רפואיות רבות, אך לא טען בכתב הגנתו כי בשל אלו נדרשת לו חנייה מקורה. יש להניח כי אם הייתה נדרשת לו חנייה מקורה בשל נכותו היה מתכבד ומציין הדבר בכתב הגנתו. שנית, הנתבע ציין בכתב הגנתו כי נכותו קיימת מזה 30 שנה. עם זאת, בסעיף 9 לכתב התביעה נטען כי הבית נבנה בשנת 2010, קרי לפני כ-12 שנים, והאמור לא הוכחש על ידי הנתבעים. חזקה על הנתבעים, שאם הייתה נדרשת לנתבע חנייה מקורה בשל נכותו הם היו דואגים לכך שתוצמד להם חניית נכה בעת רכישת הדירה, דבר שלא נעשה. החניה שהוצמדה לדירת הנתבעים זהה במידותיה ליתר החניות בחלקה ואינה עומדת בתקנים של חניית נכים. שלישית, סעיף 59(ג) לחוק המקרקעין, שעניינו התאמות לאדם עם מוגבלות מאפשר לאדם עם מוגבלות להתקין מתקנים אשר נדרשים לו על מנת להקל על מוגבלותו בתנאים שפורטו בסעיף, ועדיין, לצורך כך נדרש כי אותו אדם יעמוד בתנאים שנקבעו בסעיף. הנתבע לא הביא כל ראיה לכך שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים באותו סעיף.

31. לאור כל האמור, לא מצאתי כי הוכח שהחניה מהווה מתקן לאדם עם מוגבלות שחל לגביה סעיף 59ג לחוק המקרקעין.

32. לאור כל האמור, מוצאת אני להורות לנתבעים, יחד ולחוד, להסיר בתוך 30 יום מהיום את הקירוי שהותקן מעל החנייה הצמודה להם ולהשיב את המצב לקדמותו.

הסרת האבנים המשתלבות-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/58/2022
מס' בקשה: 8/185/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

33. באשר לאבנים המשתלבות שהותקנו, אמנם התובע עתר לפירוקן והשבת הצמחייה שהייתה קיימת למקום, ואולם, לא מצאתי להיעתר למבוקש, וזאת מהטעם שבאסיפה הכללית שכונסה ביום 18.7.2022 הוחלט ברוב קולות להורות לנתבעים "להסיר הגגון ולהחזיר מצב לקדמותו" בלבד. התובע בעצמו לא העלה להצבעה באסיפה הכללית את נושא האבנים המשתלבות והאסיפה הכללית לא ביקשה להורות על פירוק האבנים המשתלבות והשבת הצמחייה, ומשכך, רואה אני את בעלי הדירות כמי שוויתרו על דרישתם זו.

הוצאות ההליך-

34. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

35. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

36. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות.

37. תקנה 153 לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, כאשר נקבע באופן מפורש כי סכום שכר טרחת עו"ד, לא יפחת מהתעריף המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין.

38. בתקנה 155 לתקנות נקבע:

"155. (א) בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך.

(ב) סכום הוצאות משפט יהיה צירופם של כל ההוצאות שהוצאו בעין ושנדרשו להליך כפי שיורה בית המשפט.

(ג) השופט שנתן את ההחלטה יורה על הוצאות המשפט, זולת אם הדבר נבצר ממנו."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/58/2022
מס' בקשה: 8/185/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

39. התקנות משקפות את הפסיקה שנהגה קודם לכניסתן לתוקף, תוך שינוי אחד משמעותי שלפיו ברירת המחדל היא חיוב בהוצאות, כאשר על בית המשפט להצביע על טעמים מיוחדים שלא לעשות כן.

40. **ובמיושם לענייננו** - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, אני מחייבת את הנתבעים, יחד ולחוד, לשאת בהוצאות משפט לטובת התובע בסך כולל של 14,767 ₪ לפי הפירוט שלהלן: אגרת משפט בסך 669 ₪ ועלות מסירה בסך 58 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסך 14,040 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

יישלח לצדדים
ניתן היום י' בכסלו תשפ"ג (5.12.22) בהיעדר הצדדים

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין